

ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Đạo đức là gì ?

Đạo (道): Đường đi, hướng đi, lẽ phải trong lối sống, làm việc hay ăn ở của con người.

Đức (德): Là những biểu hiện tốt đẹp trong tính cách, hành xử của con người với nhau.

Đạo đức: quy định hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và đối với xã hội nói chung; là những nguyên lý (nguyên tắc) phải tuân theo trong quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân với xã hội, phù hợp yêu cầu của mỗi chế độ chính trị và kinh tế xã hội nhất định.

Đạo đức thuộc hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, quy tắc nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau, với xã hội, với tự nhiên trong quá khứ hoặc hiện tại cũng như tương lai.

Đạo đức còn là một trong những hình thái sớm nhất của ý thức xã hội bao gồm những *chuẩn mực xã hội* điều chỉnh hành vi của con người trong quan hệ với người khác và với cộng đồng (*gia đình, làng xóm, giai cấp, dân tộc hoặc toàn xã hội*). Căn cứ vào những chuẩn mực ấy, người ta đánh giá hành vi của mỗi người theo các quan niệm về thiện và ác, về cái không được làm (vô đạo đức) và về nghĩa vụ phải làm.

Đạo đức (tt)

Tính đạo đức biểu hiện bản chất đặc thù của xã hội loài người, là nét cơ bản trong tính người (*so với các động vật bậc cao khác*); Sự tiến bộ của ý thức đạo đức là thước đo sự tiến bộ chung của xã hội.

Đạo đức được nhận thức và đánh giá **qua hành vi** của con người với nhau; cần phải có một **quá trình**, tức là cần phải có **thời gian**.

Đạo đức bao gồm các thành tố:

- **Ý thức đạo đức**: Cốt lõi của những mối quan hệ đó là tương quan của những quyền lợi cá nhân và những quyền lợi cộng đồng. Để tồn tại, không thể sống bên ngoài các mối quan hệ xã hội, con người phải dựa vào nhau trên cơ sở những lợi ích cá nhân phải phù hợp với những lợi ích của cộng đồng. Nguyên tắc bảo đảm cho sự phù hợp của những quyền lợi ấy khi đã trở thành tình cảm, quan điểm, quan niệm sống chính là ý thức đạo đức.

- **Hành vi đạo đức**: Khi hành vi được thực hiện đó được thúc đẩy của ý thức đạo đức thì nó được gọi là hành vi đạo đức. Hành vi đó thể hiện ý thức đạo đức và văn hoá đạo đức của cá nhân. Hành vi đạo đức tác động trực tiếp đến con người và gắn liền với ý thức đạo đức. Khi xem xét văn hoá đạo đức chúng ta không thể chỉ xem xét ý thức đạo đức mà phải xem xét cùng với những hành vi đạo đức.

- **Quan hệ đạo đức**: Những quan hệ đã có ý thức đạo đức điều chỉnh, giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể và xã hội, thường được hình thức hoá bằng những nghi thức xã hội, những phong tục, tập quán... vì thế một mặt nó thể hiện ý thức đạo đức, mặt khác nó đóng vai trò hình thành và củng cố ý thức đạo đức.

Đạo đức (tt)

Theo Luật sư Nguyễn Ngọc Bích:

Vấn đề cơ bản cho sự phát triển kinh tế là đạo đức cá nhân (hiện nay người ta ít tôn trọng lời hứa). Nền kinh tế thị trường kiểu gì thì cũng chỉ hoạt động được trên nền tảng đạo đức cá nhân. Mỗi người tự mình phải biết kiềm chế mình. Nền kinh tế của ta đang phát triển nhưng vấn đề đạo đức cá nhân chưa được coi trọng.

Lâu nay xã hội chú trọng nhiều đến đạo đức nghề nghiệp mà ít xây dựng đạo đức cá nhân – tức là cách cư xử giữa con người bình thường với nhau. Muốn thay đổi điều này phải thay đổi cách giáo dục, bắt đầu từ giáo dục ở gia đình.

Xã hội hiện nay là xã hội trọng vật chất; người ta quan tâm đến việc một người có bao nhiêu tiền nhưng không để ý đến cách thức họ kiếm tiền → Mình phải sống lương thiện để làm gương cho con. Càng sống, càng phải củng cố niềm tin là trong mọi hoàn cảnh phải giữ cho tâm hồn mình thanh thản, muốn vậy phải đàng hoàng và đầu tiên là đừng nói dối.

Đạo đức và pháp luật có mối quan hệ biện chứng với nhau, tác động, ảnh hưởng lẫn nhau. Một xã hội có nền đạo đức tốt sẽ là cơ sở để pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và tự giác. Mặt khác, pháp luật nghiêm sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc giữ gìn, phát triển một nền đạo đức xã hội tốt đẹp.

Đạo đức (tt)

Đạo đức nghề nghiệp:

được hiểu là các chuẩn mực về đạo đức trong các hành vi ứng xử như: sự chuyên nghiệp, tính trung thực, cẩn trọng, có hiệu quả, tuân thủ pháp luật... luôn được duy trì trong hoạt động nghề nghiệp.

Đạo đức kinh doanh đòi hỏi:

- hành động làm lợi cho mình, đồng thời cũng đem lại lợi ích cho người khác, cho đất nước, xã hội;
- thu nhập trên cơ sở tận tâm phục vụ khách hàng, thông qua việc tôn trọng quyền, lợi ích của khách hàng, giữ uy tín với khách hàng;
- đồng thời cũng phải quan tâm giải quyết vấn đề môi trường, các vấn đề an sinh xã hội.

Đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán:

là tập hợp các chuẩn mực hành vi, cách cư xử và ứng xử được quy định cho nghề nghiệp kinh doanh chứng khoán nhằm bảo vệ và tăng cường vai trò, tính tin cậy, niềm tự hào của nghề nghiệp kinh doanh chứng khoán trong xã hội.

Đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán

Các đặc trưng: (1) Trình độ và năng lực; (2) Tuân thủ tiêu chuẩn và quy trình làm việc; (3) Có ý thức đạo đức; (4) Tuân thủ và chấp hành pháp luật; (5) Giữ lời hứa với khách hàng; (6) Có tinh thần trách nhiệm và tự hào nghề nghiệp.

Đối với cá nhân:

ngoài việc phải thực hiện các nội dung trên, riêng về đạo đức thì phải đảm bảo 4 tố chất:

- Tính trung thực: tôn trọng lẽ phải, sự thật và chân lý là nền tảng mối quan hệ xã hội tốt đẹp; lấy chữ “tín” làm phương châm kinh doanh.
- Tính nguyên tắc: là sự định hướng vào các nguyên tắc đạo đức cơ bản của con người là CHÂN, THIỆN, MỸ, (tôn trọng cái THẬT, cái TỐT và cái ĐẸP).
- Tính khiêm tốn: giúp con người tránh được 2 trạng thái cực đoan là sự kiêu ngạo và sự tự ti.
- Lòng dũng cảm: là dám đương đầu với thử thách, nguy hiểm; dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm.

Đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán (tt)

MỘT SỐ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TRONG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

- Tuân thủ pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- Trung thực và cẩn trọng, vì quyền lợi khách hàng (tránh xung đột lợi ích);
- Chịu trách nhiệm đối với sản phẩm, dịch vụ cung cấp;
- Bảo đảm khả năng và điều kiện tài chính; thực hiện kiểm soát nội bộ;
- Cạnh tranh lành mạnh; công bằng và không phân biệt khách hàng.

CÁC HÀNH VI KHÔNG ĐƯỢC LÀM

- Truyền bá những thông tin mang tính xuyên tạc, đồn thổi hoặc dèm pha khách hàng, đối tác, đồng nghiệp và các thành viên khác trên thị trường chứng khoán;
- Vượt khỏi phạm vi chức năng hay nghiệp vụ hoạt động của mình;
- **Sử dụng các thông tin nội gián để khuynh đảo và gây ảnh hưởng đến giá trị chứng khoán đầu tư, cũng như tiết lộ các thông tin mật của công ty và khách hàng ra cho các tổ chức, cá nhân có mục đích kinh doanh gian lận;**
- Tham gia các hành vi làm sai lệch giá thị trường hoặc thổi phồng khối lượng giao dịch thị trường gây ra những nhận thức sai lệch với thị trường.

“Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp là điều kiện quan trọng để phát triển”

Quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán

Về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp:

- yêu nghề, trung thực, khách quan, nhiệt tình;
- có tinh thần trách nhiệm cao;
- không lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi;
- có tinh thần học hỏi, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau;
- chấp hành điều lệ và kỷ luật của tổ chức mình;

Về chuẩn mực ứng xử

Trong nội bộ tổ chức:

- có trách nhiệm trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của tổ chức;
- bảo vệ, giữ gìn uy tín cho lãnh đạo và đồng nghiệp;
- không sử dụng phương tiện, tài sản vào hoạt động không vì mục đích chung của tổ chức;
- không được lợi dụng tổ chức để hoạt động xâm phạm đến xã hội;

Đối với khách hàng và xã hội:

- có thái độ văn minh, lịch sự, giữ gìn uy tín cá nhân;
- đề cao trách nhiệm đạo đức khi hành nghề, vì lợi ích chung xã hội;
- nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong hoạt động chứng khoán, góp phần ổn định trật tự trong hoạt động của thị trường chứng khoán;

Giữa các tổ chức với nhau:

- giữ nguyên tắc tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau;
- cạnh tranh lành mạnh, không dùng thủ đoạn gian dối để tranh giành, làm ảnh hưởng, mất uy tín của tổ chức khác;

Lưu ý Điều 6 Luật Chứng khoán

Khoản 32. Thông tin nội bộ là thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng đó.

Khoản 33. Người biết thông tin nội bộ là:

- a) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc của công ty đại chúng; thành viên Ban đại diện quỹ đại chúng;
- b) Cổ đông lớn của công ty đại chúng, quỹ đại chúng;
- c) Người kiểm toán báo cáo tài chính của công ty đại chúng, quỹ đại chúng;
- d) Người khác tiếp cận được thông tin nội bộ trong công ty đại chúng, quỹ đại chúng;
- đ) Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và người hành nghề chứng khoán của công ty;**
- e) Tổ chức, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh, cung cấp dịch vụ với công ty đại chúng, quỹ đại chúng và cá nhân làm việc trong tổ chức đó;
- g) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp có được thông tin nội bộ từ những đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này.**